

1511429-65.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Bruno Paiva Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/12/2022

... e da materialidade de crime de furto qualificado em continuidade delitiva, como consta da denúncia, de sorte que a pretensão acusatória é integralmente procedente. O acusado não foi interrogado em juízo, porque revel, mas confessou a prática do crime de furto na fase policial.

Afirmou que pediu o aparelho celular emprestado, acessou a conta bancária e realizou quatro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511429-65.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511429-65.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2095114/2022 - 38º D.P. VILA AMALIA, 17992230 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2095114 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO DE ASSIS SILVA NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Paiva Garcia

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, denunciou FRANCISCO DE ASSIS SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, II, por quatro vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.

A inicial acusatória contém a exposição dos seguintes fatos criminosos:

“Consta do referido inquérito policial que, por quatro vezes, entre os dias 07 e 10 de janeiro de 2022, na Rua Antônio Dias da Silva, 290A, Cachoeirinha, nesta Capital, FRANCISCO DE ASSIS SILVA NASCIMENTO, qualificado a fls. 08, subtraiu, para si, mediante fraude, valores em dinheiro, totalizando R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencentes à vítima Francisco Rodrigues Soares. Consoante o apurado, o denunciado é vizinho da vítima. Entre as datas acima mencionadas, em quatro ocasiões distintas, FRANCISCO pediu o celular do ofendido emprestado, alegando que precisaria realizar ligações telefônicas. Acreditando no motivo informado pelo vizinho, a vítima emprestou seu celular. Uma vez em poder do aparelho, o denunciado realizou transferências via PIX por meio dos aplicativos bancários instalados, as quais totalizaram R\$ 800,00 (oitocentos reais). A vítima somente descobriu o ocorrido ao consultar o extrato bancário de sua conta (fl. 07), constatando que o denunciado havia transferido os valores para conta de sua titularidade. Em solo

policial, o denunciado admitiu a subtração dos valores."

A denúncia foi recebida em 05/09/2022 (fl.43). O acusado foi devidamente citado (fl. 58) e apresentou resposta à acusação (fl. 65).

Seguiu-se a instrução probatória com as declarações da vítima. O acusado, revel, não foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, com a majoração da pena em razão da continuidade delitiva e fixação de regime aberto para o cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de fixação de indenização no valor de 800,00 (oitocentos reais).

A defesa sustentou a absolvição ao argumento de insuficiência probatória e, de forma subsidiária, a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da circunstância atenuante de confissão, a fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena e a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

Encerrada a instrução, existem provas suficientes da autoria e da materialidade de crime de furto qualificado em continuidade delitiva, como consta da denúncia, de sorte que a pretensão acusatória é integralmente procedente.

O acusado não foi interrogado em juízo, porque revel, mas confessou a prática do crime de furto na fase policial.

Afirmou que pediu o aparelho celular emprestado, acessou a conta bancária e realizou quatro transferências bancárias via PIX sem o consentimento do ofendido (fl.11):

A confissão, ainda que extrajudicial, está em consonância com outros elementos de convicção, de forma que plenamente válida.

O ofendido confirmou que emprestou o aparelho telefônico ao acusado que realizou transações bancárias sem seu consentimento, causando-lhe um prejuízo no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais).

O extrato bancário apresentado pelo ofendido comprova as quatro transferências em favor do acusado – no dia 07/01/2022, transferiu o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais); no dia 10/01/2022, fez três transferências subsequentes, sendo duas no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e uma última no valor de R\$ 100,00 (cem reais) (fl. 10).

O crime foi cometido mediante fraude, como destacou o ofendido, pois o acusado solicitou o aparelho telefônico ao argumento de que realizaria ligações telefônicas.

Daí a integral procedência.

NESES TERMOS, PASSO À FIXAÇÃO DA PENA.

Não há necessidade de majoração da pena-base em razão de nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

A circunstância atenuante da confissão, embora presente, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em vista da continuidade delitiva, aumento a pena em 1/4, alcançando-se a sanção final de 2 anos e 6 meses de reclusão.

Usei essa fração em consideração ao número de infrações – 04 transações bancárias. Observando os mesmos critérios acima expostos, fixo a pena de multa em 12 dias-multa, no valor mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto e não há impedimento à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

ASSIM SENDO, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim de CONDENAR

F.D.A.S.N, qualificado nos autos, ao cumprimento de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 dias-multa, fixados no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 155, §4º, inciso II, por quatro vezes, na

forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por prazo idêntico à privação de liberdade e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo.

A prestação pecuniária será destinada à vítima, no valor do prejuízo sofrido (R\$ 800,00) e o que sobrar deverá ser destinado a entidade pública ou privada com destinação social, na forma a ser determinada pelo juízo da execução.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo, 27 de dezembro de 2022.

BRUNO PAIVA GARCIA - Juiz de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA